



DIREITO PENAL — DAS PENAS

ESPÉCIES, DOSIMETRIA, CONCURSO E EFEITOS DA CONDENAÇÃO

Resumo de Revisão Final — foco FGV / Magistratura

Arts. 32 a 95 do Código Penal • Edição 2026

MATERIAL DE ALTÍSSIMA DENSIDADE PARA RETA FINAL

 **Base empírica:** 73 questões objetivas FGV (2009–2026) + 50 axiomas mapeados à banca, com forte concentração em dosimetria e efeitos da condenação.

 **Método:** engenharia reversa dos gabaritos; foco nas súmulas de dosimetria (231, 444, 440) e na jurisprudência da Lei Anticrime.

 **Como usar:** leia as caixas coloridas primeiro; cada símbolo tem função fixa (definição / alerta / mnemônico / comparação).

Símbolo	Função no documento
	Definições legais, institutos e dispositivos citados na íntegra (com grifos)
	Alertas, pegadinhas da FGV e divergências
	Mnemônicos e dicas de fixação
	Comparações e quadros-síntese

1 PANORAMA GERAL E IDEIA CENTRAL DO INSTITUTO

A pena é a **resposta estatal** à infração penal, regida pela **legalidade** (art. 5º, XXXIX, CF) e pela **individualização** (art. 5º, XLVI, CF). Três espécies: **privativas de liberdade** (reclusão e detenção), **restritivas de direitos** (substitutivas) e **multa**. Sobre elas operam os regimes, a dosimetria trifásica, o concurso de crimes e os efeitos da condenação.

A FGV cobra o tema **aplicado em casos concretos**, privilegiando a **jurisprudência do STJ/STF** e as alterações da **Lei Anticrime (13.964/19)** — execução da multa (art. 51), confisco alargado (art. 91-A) e limite de cumprimento de 40 anos (art. 75).



Mnemônico das fases da dosimetria — “CAM” (art. 68)

C — Circunstâncias judiciais do art. 59 (pena-base) → **A** — Agravantes e Atenuantes (2ª fase) → **M** — Majorantes e Minorantes / causas de aumento e diminuição (3ª fase). *Só na 3ª fase a pena pode sair dos limites do tipo.*



Sistema trifásico — dispositivo-chave

Art. 68. *A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59; em seguida serão consideradas as **circunstâncias atenuantes e agravantes**; por último, as **causas de diminuição e de aumento**.*

Código Penal, art. 68 (critério trifásico de Nélson Hungria).

2 REGRAS X EXCEÇÕES — QUADROS COMPARATIVOS

2.1 Regime inicial (art. 33)

Pena	RECLUSÃO	DETENÇÃO
> 8 anos	Fechado	Semiaberto (nunca fechado!)
> 4 e ≤ 8 anos (não reincidente)	Semiaberto	Semiaberto
≤ 4 anos (não reincidente)	Aberto	Aberto
Reincidente ≤ 4 anos	Pode semiaberto se art. 59 favorável (S. 269)	Semiaberto

● ATENÇÃO — a pegadinha nº 1 da FGV

A pena de **detenção NUNCA inicia em regime fechado**, ainda que o condenado seja reincidente e a pena supere 8 anos (art. 33, *caput*). A banca afirma “reincidente em detenção inicia no fechado” → **ERRADO**.

Regime mais gravoso exige **motivação idônea**; **gravidade abstrata** do crime e inquéritos/ações em curso **não** justificam (Súmulas 718 e 719/STF; 440/STJ).

2.2 Substituição por restritivas de direitos (art. 44)

Requisito	Conteúdo
Quantidade	Pena ≤ 4 anos (crime doloso). No crime CULPOSO: qualquer que seja a pena.
Modo de execução	Crime sem violência ou grave ameaça à pessoa (doloso).
Reincidência	Não reincidente em crime DOLOSO; reincidente genérico pode, se não for específica e for socialmente recomendável (§3º).
Circunstâncias	Art. 59 favoráveis (culpabilidade, antecedentes, conduta social etc.).
Quantas substituem	≤ 1 ano: 1 PRD ou multa. > 1 ano: 2 PRD, ou 1 PRD + multa.

🔑 Mnemônico da substituição — “4 sem violência, culposo sempre”

Pena ≤ 4 anos + **sem violência/grave ameaça** + não reincidente específico + art. 59 ok. No **crime culposo**, substitui-se **qualquer que seja a pena**.

2.3 Efeitos da condenação — genéricos x específicos

	GENÉRICOS (art. 91)	ESPECÍFICOS (art. 92)
Automáticos?	SIM (independem de declaração)	NÃO — exigem motivação expressa
Exemplos	Tornar certa a obrigação de indenizar; perda de instrumentos/produtos do crime; confisco alargado (91-A)	Perda do cargo/função; incapacidade p/ poder familiar; inabilitação p/ dirigir veículo
FGV cobra	Confisco alargado exige pedido do MP	Perda do cargo NÃO é automática (art. 92, p.ú.)

	GENÉRICOS (art. 91)	ESPECÍFICOS (art. 92)
 Mnemônico — “GENérico = automÁtico; ESPECífico = fundamentaçÃo ESPECIAL” Os do art. 91 operam de pleno direito; os do art. 92 só com declaração motivada na sentença. Confundir os dois é o erro clássico.		

3 DISSECANDO — DOSIMETRIA, MULTA, CONFISCO E BENEFÍCIOS

3.1 Primeira e segunda fases — as súmulas que decidem

Limites da dosimetria (grifos = onde a FGV troca)

Súmula 231/STJ: A incidência da circunstância atenuante **não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal**.

Súmula 444/STJ: É vedada a utilização de **inquéritos policiais e ações penais em curso** para agravar a pena-base.

Súmula 545/STJ: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, **o réu fará jus à atenuante** do art. 65, III, d, do CP.

Súmulas 231, 444 e 545 do STJ; Tema 158/STF e Tema 1194/STJ.

ATENÇÃO — confusões de dosimetria mapeadas na FGV

- **Maus antecedentes** só na 1ª fase; condenações pretéritas **não** podem ser “diluídas” em personalidade/conduta social (Tema 1077/STJ).
- **Atos infracionais** não geram maus antecedentes nem reincidência. • **Contravenção e crime militar próprio** anteriores não geram reincidência em crime comum posterior.
- **Súmula 241/STJ:** a mesma condenação não serve, ao mesmo tempo, como agravante (reincidência) e como mau antecedente (*bis in idem*). Havendo várias, uma vai p/ a 1ª fase e outra p/ a 2ª.
- **Confissão qualificada** (assume autoria mas alega excludente) → atenua (S. 545; Tema 1194). Na multirreincidência, a reincidência **prepondera**, cabendo compensação apenas proporcional.

3.2 Pena de multa (arts. 49 a 51)

Multa — números e execução

Cálculo (art. 49): de **10 a 360** dias-multa; cada dia-multa de **1/30 até 5×** o salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Execução (art. 51, Lei 13.964/19): transitada em julgado, é **dívida de valor**, executada perante o **juízo da execução penal**. O **MP tem legitimidade prioritária**; a Fazenda, subsidiária após inércia (STF, ADI 3.150).

Hipossuficiência (Tema 931/STJ): cumprida a privativa de liberdade, o **inadimplemento da multa não impede** a extinção da punibilidade se o condenado for **comprovadamente hipossuficiente**.

3.3 Confisco alargado (art. 91-A) — criação da Lei Anticrime

Perda alargada — requisitos cumulativos

Art. 91-A. Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima **superior a 6 (seis) anos de reclusão**, poderá ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à **diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele compatível com o seu rendimento lícito**.

Código Penal, art. 91-A.

ATENÇÃO — confisco alargado: o que a FGV exige

- **Pedido expresso e inequívoco do MP** (na denúncia) — **não opera de ofício**. • Pena máxima

cominada > 6 anos. • O réu tem o **direito de comprovar a licitude** do patrimônio. • Alcança bens **transferidos a terceiros** a título gratuito/irrisório.

• **Perda por equivalente**: se os bens estiverem no exterior ou não forem localizados, o juiz pode decretar a perda de bens de valor equivalente (art. 91, §1º; 91-A, §3º).

3.4 Benefícios — sursis e livramento condicional

	SURSIS (art. 77)	LIVRAMENTO CONDICIONAL (art. 83)
Pena	≤ 2 anos (regra)	≥ 2 anos
Período / fração	Prova de 2 a 4 anos	1/3 (primário+bons antec.) • 1/2 (reincid. doloso) • 2/3 (hediondo, salvo reincid. específica)
Reincidência	Veda se reincidente em crime doloso (salvo se a condenação anterior foi só de multa)	Não impede; reincidência específica em hediondo VEDA
Variação etária/saúde	Sursis etário/humanitário: pena ≤ 4 anos, prova 4 a 6 anos (> 70 anos ou saúde)	Reparação do dano (salvo impossibilidade) + bom comportamento



Mnemônicos dos benefícios

Sursis: “**2 anos de pena, 2 a 4 de prova**”; etário/humanitário sobe para “4 e 4–6”.

Livramento: “**1/3 – 1/2 – 2/3**” = primário / reincidente doloso / hediondo. *Decorado isto, metade das questões de execução cai.*

4 INCIDÊNCIA FGV — TABELA DE PADRÕES FÁTICOS

Como a banca **mascara o tema** no caso concreto. (Extraído de 73 objetivas FGV, 2009–2026.)

Storytelling FGV	A isca (alternativa errada)	Gabarito e razão
Réu reincidente, detenção > 8 anos	“Inicia no regime fechado”	Detenção nunca inicia fechado → semiaberto (art. 33)
Juiz agrava pena-base por inquéritos/ações em curso	“Maus antecedentes”	VEDADO (Súmula 444/STJ); fundamento neutro
Atenuante levaria a pena abaixo do mínimo	“Reduz abaixo do piso”	Atenuante não rompe o mínimo (Súmula 231; Tema 158/STF)
Réu confessa, mas alega legítima defesa	“Não há atenuante (confissão qualificada)”	Atenua (Súmula 545; Tema 1194/STJ)
Multirreincidente que confessa	“Compensa integralmente”	Reincidência prepondera; compensação só proporcional (art. 67)
Recolhimento domiciliar noturno com tornozeleira	“Só monitoramento eletrônico detrai”	Detração também do recolhimento domiciliar (Tema 1155/STJ)
Crime culposos com pena alta (ex.: homicídio culposos)	“Não cabe substituição por ser pena alta”	No culposos, substitui-se qualquer que seja a pena (art. 44, I)
Servidor condenado; juiz silencia sobre o cargo	“Perde o cargo automaticamente”	Perda do cargo NÃO é automática — exige motivação (art. 92, p.ú.)
MP quer confisco alargado sem pedir na denúncia	“Juiz decreta de ofício”	Exige pedido expresso do MP; pena máx. > 6 anos (art. 91-A)
Disparos sucessivos contra policiais distintos	“Concurso formal próprio”	Desígnios autônomos → concurso formal IMPRÓPRIO (penas somadas)
Roubo + extorsão no mesmo contexto	“Crime continuado”	Não são da mesma espécie → concurso MATERIAL

⚠ ATENÇÃO — pluralidade de qualificadoras/majorantes

Havendo **várias qualificadoras**, apenas uma qualifica; as **sobejantes** deslocam-se para agravantes (art. 61/62) ou circunstâncias judiciais (1ª fase). No roubo com **múltiplas majorantes**, é legítimo levar uma delas para a 1ª fase, agravando a pena-base.

5 SÚMULAS, JURISPRUDÊNCIA (STF/STJ) E TESES

5.1 O que a FGV cobra

Fonte	Tese
Súmula 231/STJ	Atenuante não reduz a pena abaixo do mínimo legal (= Tema 158/STF).
Súmula 444/STJ	Vedado usar inquéritos e ações penais em curso para agravar a pena-base.
Súmula 440/STJ + 718/719/STF	Regime mais gravoso exige motivação idônea; gravidade abstrata não basta.

Fonte	Tese
Súmula 269/STJ	Reincidente com pena $\leq$ 4 anos pode iniciar no semiaberto se o art. 59 for favorável.
Súmula 545/STJ	Confissão usada na fundamentação → incide a atenuante (mesmo a qualificada — Tema 1194).
Súmula 241/STJ	A mesma condenação não pode valer como agravante e como mau antecedente (bis in idem).
Súmula 715/STF	O limite de cumprimento (art. 75) não é base de cálculo para benefícios — usa-se a pena total.
Tema 931/STJ	Inadimplemento da multa, após cumprida a PPL, não impede a extinção se o réu é hipossuficiente.
Tema 1077/STJ	Condenações pretéritas só como maus antecedentes; vedado migrar p/ personalidade/conduta social.
Tema 1155/STJ	Recolhimento domiciliar (com ou sem tornozeleira) gera detração.

**Mnemônico das súmulas de dosimetria — “231 não desce, 444 não sobe”**

231: atenuante **não desce** do mínimo. **444**: inquérito/ação em curso **não sobe** a pena-base. Duas súmulas, metade das questões de dosimetria.

6 ANÁLISE DE DISCURSIVAS — A DOSIMETRIA NA SENTENÇA

O acervo deste tema é objetivo; ainda assim, a lógica de **sentença penal** premiada pela FGV é extraível dos axiomas e do banco. Na parte de aplicação da pena, pontua:

#	O que a banca cobra na fundamentação da pena (e nesta ordem)
1	1ª FASE: valorar uma a uma as oito circunstâncias do art. 59, com motivação CONCRETA — sem gravidade abstrata, inquéritos (S. 444) ou atos infracionais.
2	Fixar a pena-base; vetores neutros/favoráveis NÃO reduzem aquém do mínimo — partem do piso (jurisprudência).
3	2ª FASE: agravantes/atenuantes (arts. 61-66); confissão atenua mesmo qualificada (S. 545); respeitar o mínimo (S. 231); preponderância do art. 67 (reincidência x confissão).
4	3ª FASE: causas de aumento/diminuição; aqui — e só aqui — a pena pode ultrapassar os limites do tipo; cálculo em cascata; pluralidade de majorantes (art. 68, p.ú.).
5	Regime inicial fundamentado (art. 33 c/c 59); detenção nunca no fechado; reincidência não impõe automaticamente o fechado se a pena e o art. 59 permitem (S. 269).
6	Substituição por PRD (art. 44) ou sursis (art. 77): analisar e fundamentar a (in)viabilidade — sob pena de nulidade por omissão.
7	Efeitos da condenação: declarar EXPRESSAMENTE os específicos (art. 92); detração na própria sentença (art. 387, §2º, CPP).
8	Detração, custas, e SEMPRE a clareza e a correção da língua portuguesa (pontua/desconta).

● Erros que custam pontos na discursiva penal

- Reduzir a pena **abaixo do mínimo** por atenuante (S. 231).
- Usar a mesma condenação como reincidência E mau antecedente (S. 241).
- **Decretar a perda do cargo** sem fundamentação específica.
- Esquecer de **analisar a substituição/sursis** antes de impor a prisão.

7 QUADRO-RESUMO FINAL — NÚMEROS ESSENCIAIS

Tópico	Número-chave
Limite de cumprimento da pena (art. 75)	40 anos (Lei 13.964/19)
Regime fechado / semiaberto / aberto	> 8 / > 4 a 8 / ≤ 4 anos
Substituição por PRD (doloso)	Pena ≤ 4 anos, sem violência/grave ameaça
Dias-multa / valor do dia-multa	10 a 360 / 1/30 a 5× o salário mínimo
Sursis (regra / etário-humanitário)	Pena ≤ 2 anos, prova 2–4 / pena ≤ 4 , prova 4–6
Livramento condicional (frações)	1/3 (primário) • 1/2 (reincid.) • 2/3 (hediondo)
Confisco alargado (art. 91-A)	Pena máxima cominada > 6 anos
Perda do cargo funcional (art. 92, I)	Pena ≥ 1 ano (crime funcional) ou > 4 anos (qualquer)
Período depurador da reincidência (art. 64, I)	5 anos
Direito ao esquecimento (maus antecedentes)	10 anos (jurisprudência STJ)



Acróstico dos benefícios — “SURSIS 2/2–4, LIVRA 1/3–1/2–2/3”

Sursis: pena **2**, prova **2 a 4**. **Livramento:** **1/3** primário, **1/2** reincidente doloso, **2/3** hediondo.

8 MAPA MENTAL ESTRUTURADO — PILARES DO TEMA



PILAR 1 — ESPÉCIES E REGIMES

Reclusão/detenção (detenção nunca inicia fechado); aberto/semi/fechado (art. 33). Regime gravoso exige motivação (S. 718/719/440). Detração (art. 42; Tema 1155).



PILAR 2 — PRD E MULTA

Substituição: ≤ 4 anos sem violência (culposo sempre); reincidente não específico pode (§3º). Multa: 10–360 dias; execução pelo MP no juízo penal (art. 51); hipossuficiência (Tema 931).



PILAR 3 — DOSIMETRIA (CAM)

1ª art. 59 (S. 444; Tema 1077) → 2ª agravantes/atenuantes (S. 231/545/241; art. 67) → 3ª aumento/diminuição (em cascata; só aqui sai do tipo).



PILAR 4 — CONCURSO DE CRIMES

Material (soma), formal próprio (exasperação) e impróprio (soma, desígnios autônomos), continuado (mesma espécie). Concurso material benéfico (art. 70, p.ú.).



PILAR 5 — EFEITOS DA CONDENAÇÃO

Genéricos automáticos (art. 91) x específicos motivados (art. 92). Confisco alargado (91-A):

pedido do MP, pena máx. > 6 anos, perda por equivalente.



PILAR 6 — BENEFÍCIOS E MEDIDA DE SEGURANÇA

Sursis (2/2–4) e livramento (1/3–1/2–2/3). Medida de segurança: prazo indeterminado, mas com teto na pena máxima (jurisprudência).

9 VISÃO CRÍTICA E INTERDISCIPLINAR (P/ A DISCURSIVA)



Individualização da pena e vedação ao automatismo (CF 5º, XLVI)

A **individualização** impõe dosimetria **motivada e concreta**: é o fundamento constitucional das Súmulas 444 e 718/719 e da regra de que a perda do cargo (art. 92) **não é automática**. O juiz não pode punir por *periculosidade abstrata* ou folha de antecedentes diluída. CF, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59 e 92.



Presunção de inocência e o uso de processos em curso

Súmula 444/STJ é projeção da **não culpabilidade** (CF, art. 5º, LVII): inquéritos e ações sem trânsito em julgado são **dado neutro**, não podendo agravar pena-base nem o regime. O **direito ao esquecimento** (lapso decenal) limita até os maus antecedentes.



Medida de segurança — limite temporal e dignidade

Embora o art. 97, §1º, fixe prazo **indeterminado**, a **vedação à pena perpétua** (CF, art. 5º, XLVII, b) levou o STF a limitar a internação ao máximo de **40 anos** e o STJ (Súmula 527) ao **máximo da pena abstrata** cominada ao delito. Tese recorrente em subjetivas.



Lei Anticrime e o novo confisco — eficiência x garantias

O **confisco alargado** (art. 91-A) inverte parcialmente o ônus quanto à origem do patrimônio, em tensão com a **não autoincriminação**. A FGV mitiga o risco exigindo **pedido expresso do MP** e assegurando ao réu o **direito de comprovar a licitude** — equilíbrio entre eficiência e devido processo.

Boa revisão e boa prova!

Baseado na íntegra dos arts. 32 a 95 do Código Penal e na jurisprudência consolidada do STF e do STJ.